

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 무단점유자에 대한 변상금 부과 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지되거나 종료된 경우에는 지체 없이 실태조사를 통해 대부재산의 명도 여부를 확인해야 한다고 되어 있고

요강 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 문서로 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 함께 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고 이후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

또한, 요강 제41조에 따르면 변상금 부과는 매년 12월 31일을 기준

으로 다음 연도 2개월 이내에 연 1회 정기적으로 부과지 한다고 되어 있고 최초 무단점유가 발견되어 변상금 사전통지 절차가 진행중인 경우에는 지체 없이 변상금을 부과지 하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 관리부점은 소관 국유재산 중 실태조사를 통해 무단점유 사실이 확인된 경우 무단점유자에게 변상금 사전통지 등의 조치를 신속하게 하여야 하며 동일하게 무단점유가 지속될 경우에는 연 1회 정기적으로 변상금 사전통지를 하고 변상금 부과지를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구경북지역본부에서 관리하는 국유재산 중 제3자가 무단으로 점유하여 사용 중인 국유재산에 대한 변상금 부과 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부계약 만료된 국유재산 등에 대한 변상금 사전통지 미실시

2002. 4. 29. ○○○세무서로부터 국세물납으로 신규 수탁한 ‘○○○시 ○○○구 ◇◇동 XXX-X’ (대, 1,436.4㎡ / 건물 522.73㎡) 소재 국유재산(6호)의 경우 대부계약기간이 만료[계약기간 : 2014. 10. 27.~2019. 10. 26., 대부료 : 6,607천 원(부가가치세 포함)되었고 대부계약 갱신 신청 없이 무단점유 중인 사실이 실태조사에서 확인되었는데도 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않는 등

[표 10] 및 [별지 4] “대부계약 미갱신 국유재산 변상금 사전통지 미실시 명세”와 같이 대부계약기간이 만료된 총 381건(변상금 사전통지 대상금액 : 260,976천 원)에 대하여 대부계약 갱신이나 무단점유에 따른 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 10] 대부계약 만료 후 변상금 사전통지 미조치 현황

(단위 : 원)

대부계약 만료 연도	건 수	변상금 사전통지 대상금액
------------	-----	---------------

“기재 생략”

※ [표 10]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 4]로 첨부함

(2) 무단점유가 지속된 국유재산 변상금 정기부과 미실시

2011. 1. 28. ■■■■■청으로부터 신규 수탁한 ‘■■■■시 ○○구 ○○동 XX-XX’ (대, 1,549㎡) 소재 국유재산의 경우 무단점유자 ○○○이 상가부지로 무단점유 중인 사실을 확인하고 2019. 9. 23. 변상금을 부과 (기간 : 2018. 10. 5.~2019. 9. 22., 금액 : 177,875천 원)한 이후 감사일 현재까지 동일한 무단점유자가 지속적으로 무단점유 중인데도 정기적인 변상금 부과를 하고 있지 않는 등

[표 11] 및 [별지 5] “변상금 정기부과 미실시 명세” 와 같이 총 372건(변상금 사전통지 대상금액 : 1,332,279천 원)의 국유재산에 대해 기존 무단점유자가 동일한 면적 및 목적으로 계속 점유 중인데도 정기부과를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 11] 변상금 정기부과 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	상가부지 등	주택부지	농경지	기타*
-----	-----	--------	------	-----	-----

“기재 생략”

* 기타 : 학교용지, 종교용지 등

※ [표 11]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 5]로 첨부함

(3) 무단점유로 확인된 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시

2009. 9. 21. ○○○공사로부터 인수한 ‘■■■도 ●●시 ◇◇면 ◇◇리 XXX’ (묘지, 402㎡) 소재 국유재산의 경우 2016. 12. 14. 실태 조사 결과, ○○○가 주택부지 무단점유 중인 것으로 확인되었는데도 감사일 현재까지 변상금 사전통지를 하고 있지 않는 등

[표 12] 및 [별지 6] “무단점유 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 명세” 와 같이 국유재산을 제3자가 무단점유하여 사용 중인 사실이 실태조사 결과 확인되었는데도 변상금 사전통지를 하지 않은 사례가 총 209건(변상금 사전통지 대상금액 : 251,927천 원) 확인되었다.

[표 12] 무단점유 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	상가부지 등	농경지	주택부지	기타*
-----	-----	--------	-----	------	-----

“기재 생략”

* 체육용지 3, 종교용지 2, 학교용지 1

※ [표 12]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 6]으로 첨부함

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 무단점유가 확인된 국유재산 관련 변상금 부과 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 국유재산 변상금 부과 업무에 대한 관리·감독을 소홀히 한 대구경북지역본부 ○○○ 지사장 등 6명1)에 대하여 주의를 촉구하시고

대구경북지역본부 본부장은 ① 국유재산 대부계약 만료 후 무단점유 중인 사실이 확인된 총 381건(변상금 사전통지 대상금액 : 260,976천 원), ② 변상금 정기부과를 미실시한 것으로 확인된 총 372건(변상금 사전통지 대상금액 : 1,332,279천 원) ③ 국유재산 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인된 총 209건(변상금 사전통지 대상금액 : 251,927천 원)에 대하여 변상금 사전통지를 실시하고, 향후 무단점유 국유재산에 대하여 변상금 부과 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

< 주의 촉구 관련자 6명 >

당 소 속	당 직 위	당 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
대구경북 지역본부	지사장	3급	○○○	포항지사 국유재산 총괄	'20. 2. 1. ~ 현재	대구경북 지역본부
"	"	"	○○○	안동지사 국유재산 총괄	'20. 2. 1. ~ 현재	"
"	과장대우	5급	△△△	국유재산 관리업무	'19. 9. 4. ~ 현재	"
"	대리	"	□□□	"	'19. 2. 1. ~ 현재	"
"	"	"	◇◇◇	"	'18. 3. 1. ~ 현재	"
"	주임	6급	▯▯▯	"	'18. 5. 2. ~ 현재	"

1) 국유재산 변상금 사전통지 미실시 건수가 50건 이상인 관련자